

■ 질문 리스트

- ① 퇴직연금 가입자 교육은 꼭 받아야 하나요?
- ② 퇴직연금 가입자 교육은 누가 하나요?
- ③ 퇴직연금 가입자 교육은 언제 하나요?
- ④ 퇴직연금 가입자 교육은 어떤 방식으로 받을 수 있나요?
- ⑤ 퇴직연금 가입자 교육의 내용은 어떻게 구성이 되어 있나요?
- ⑥ 퇴직연금 가입자 교육을 받았다는 증빙은 어떻게 하나요?

○ 퇴직연금 가입자 교육은 꼭 받아야 하나요?

- 네, 퇴직연금 제도(DB 또는 DC)를 운영하는 회사는 매년 1 회 이상 가입자에게 교육을 반드시 실시해야 하며, 이는 법적 의무사항입니다.

○ 퇴직연금 가입자 교육은 누가 하나요?

- 회사가 직접 교육을 진행할 수도 있고, 퇴직연금사업자 또는 전문교육기관에 위탁하여 교육을 실시할 수도 있습니다.

○ 퇴직연금 가입자 교육은 언제 하나요?

- 매년 1 회 이상 실시해야 하며, 회사가 업무가 덜 바쁜 시기(예: 상반기 또는 하반기)를 선정하여 정기적으로 진행하면 됩니다.

○ 퇴직연금 가입자 교육은 어떤 방식으로 받을 수 있나요?

- 교육 방식은 다양하며, 회사의 상황에 따라 선택하여 실시할 수 있습니다.
- 공통교육 내용(DB, DC 공통): 사내 게시 또는 전산망에 상시 게시 가능
- DB 또는 DC 추가교육 내용: 다음 중 1 가지 이상의 방식으로 실시 가능

DB 또는 DC 추가교육 내용 방식
서면 또는 이메일로 자료 전달
집합교육(강의, 회의 등)
온라인 교육(웹사이트, 영상 등)
사내 게시판 등에 자료 게시(DB 에 해당)

- 실무적으로는 대부분 공통교육과 추가교육 내용을 통합하여 사내 게시 또는 전산망을 통해 게시하는 방식으로 진행합니다.

○ 퇴직연금 가입자 교육의 내용은 어떻게 구성이 되어 있나요?

- 교육 내용은 공통 내용과 DB 또는 DC 별 추가 내용으로 나뉘며, 아래와 같이 구성되어 있습니다.

항목	교육내용
공통 내용 (DB·DC 모두 해당)	① 급여 종류에 관한 사항, 수급요건, 급여액 등 제도별 특징 및 차이점 ② 담보대출, 중도인출, 지연이자 등 해당 사업의 퇴직연금제도 운영에 관한 사항 ③ 급여 또는 부담금 산정의 기준이 되는 임금 등에 관한 사항 ④ 퇴직 시 급여 지급절차 및 개인형퇴직연금계정등으로의 적립금 이전에 관한 사항 ⑤ 연금소득세, 퇴직소득세 등 과세 체계에 관한 사항 ⑥ 해당 사업의 퇴직연금제도를 중단하거나 폐지하는 경우 그 처리방법 ⑦ 가입자의 소득, 자산, 부채, 나이 및 근속연수 등을 고려한 자산·부채관리의 일반적 원칙과 노후 설계의 중요성에 관한 사항
DB 제도 추가교육	① 최근 3 년간의 부담금 납입 현황 ② 급여종류별 표준적인 급여액 수준 ③ 직전 사업연도 말 기준 최소적립금 대비 적립금 현황 ④ 적립금이 최소적립금보다 적은 경우 그 부족분 납입 이행 상황 ⑤ 그 밖에 적립금 운용현황, 운용목표 등에 관한 사항
DC 제도 추가교육	① 사용자의 부담금 수준, 납입시기 및 납입 현황 ② 분산투자 등 적립금의 안정적 운용을 위하여 행하는 투지원칙에 관한 사항 ③ 퇴직연금사업자가 제시하는 집합투자증권 등 적립금 운용방법별 수익구조, 매도기준가, 투자 위험 및 수수료 등에 관한 사항

○ 퇴직연금 가입자 교육을 받았다는 증빙은 어떻게 하나요?

- 회사에서는 교육 실시 기록(예: 일시, 내용, 방법, 대상자 등)을 보존해야 하며, 필요 시 관련 자료를 제출할 수 있어야 합니다.

근로자퇴직급여 보장법 제 32 조(사용자의 책무)

- ② 확정급여형퇴직연금제도 또는 확정기여형퇴직연금제도를 설정한 사용자는 매년 1 회 이상 가입자에게 해당 사업의 퇴직연금제도 운영 상황 등 대통령령으로 정하는 사항에 관한 교육을 하여야 한다. 이 경우 사용자는 퇴직연금사업자 또는 대통령령으로 정하는 요건을 갖춘 전문기관에 그 교육의 실시를 위탁할 수 있다.

근로자퇴직급여 보장법 제 48 조(과태료)

- ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 1 천만원 이하의 과태료를 부과한다.

3. 제 32 조제 2 항에 따라 매년 1 회 이상 교육을 하지 아니한 사용자

근로자퇴직급여 보장법 시행령 제 32 조(퇴직연금제도 가입자에 대한 교육사항)

- ① 법 제 32 조제 2 항 전단에서 “해당 사업의 퇴직연금제도 운영 상황 등 대통령령으로 정하는 사항”이란 다음 각 호의 구분에 따른 사항을 말한다. <개정 2022. 4. 13., 2023. 12. 12.>

1. 제도 일반에 관한 내용으로서 다음 각 목의 사항

가. 급여 종류에 관한 사항, 수급요건, 급여액 등 제도별 특징 및 차이점

나. 담보대출, 중도인출, 지연이자 등 해당 사업의 퇴직연금제도 운영에 관한 사항

다. 급여 또는 부담금 산정의 기준이 되는 임금 등에 관한 사항

라. 퇴직 시 급여 지급절차 및 개인형퇴직연금계정등으로의 적립금 이전에 관한 사항

마. 연금소득세, 퇴직소득세 등 과세 체계에 관한 사항

바. 해당 사업의 퇴직연금제도를 중단하거나 폐지하는 경우 그 처리방법

사. 가입자의 소득, 자산, 부채, 나이 및 근속연수 등을 고려한 자산·부채관리의 일반적 원칙과 노후 설계의 중요성에 관한 사항

2. 확정급여형퇴직연금제도를 설정하는 경우에는 다음 각 목의 사항

가. 최근 3 년간의 부담금 납입 현황

나. 급여종류별 표준적인 급여액 수준

다. 직전 사업연도 말 기준 최소적립금 대비 적립금 현황

라. 적립금이 최소적립금보다 적은 경우 그 부족분 납입 이행 상황

마. 그 밖에 적립금 운용현황, 운용목표 등에 관한 사항

3. 확정기여형퇴직연금제도를 설정하는 경우에는 다음 각 목의 사항

가. 사용자의 부담금 수준, 납입시기 및 납입 현황

나. 법 제 23 조에 따라 둘 이상의 사용자가 참여하는 확정기여형퇴직연금제도의 경우 표준규약 및 표준계약서에 관한 사항

다. 분산투자 등 적립금의 안정적 운용을 위하여 행하는 투자원칙에 관한 사항

라. 퇴직연금사업자가 제시하는 집합투자증권 등 적립금 운용방법별 수익구조, 매도기준가, 투자 위험 및 수수료 등에 관한 사항

② 사용자(법 제 32 조제 2 항 후단에 따라 위탁받은 전문기관을 포함한다)는 제 1 항제 3 호다목 및 라목의 사항을 교육하는 경우 퇴직연금사업자와 협조하여 실시해야 한다.

근로자 퇴직급여보장법 시행령 제 32 조의 2(확정급여형퇴직연금제도 가입자 등에 대한 교육 방법)

법 제 32 조제 2 항 전단에 따른 가입자에 대한 교육의 방법은 다음 각 호의 구분에 따른다.

1. 제 32 조제 1 항제 1 호에 따른 공통 교육 사항: 사내 전산망 또는 해당 사업장 등 가입자의 접근이 가능한 곳에 교육 자료 상시 게시. 다만, 퇴직연금제도를 도입한 후 최초로 하는 교육은 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 방법으로 해야 한다.
 - 가. 서면 또는 전자우편 등을 통한 교육자료의 발송
 - 나. 연수 · 회의 · 강의 등의 집합교육
 - 다. 정보통신망을 활용한 온라인 교육
2. 제 32 조제 1 항제 2 호에 따른 확정급여형퇴직연금제도 가입자에 대한 교육 사항: 사내 전산망 또는 해당 사업장 등 가입자의 접근이 가능한 곳에 교육 자료 상시 게시하거나 제 1 호 각 목의 어느 하나에 해당하는 방법
3. 제 32 조제 1 항제 3 호에 따른 확정기여형퇴직연금제도 가입자에 대한 교육 사항: 제 1 호 각 목의 어느 하나에 해당하는 방법

근로자 퇴직급여보장법 시행령 제 32 조의 3(전문기관의 요건)

법 제 32 조제 2 항 후단에서 “대통령령으로 정하는 요건을 갖춘 전문기관”이란 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 기관을 말한다.

1. 퇴직연금제도에 관하여 전문지식이 있는 사람으로서 고용노동부령으로 정하는 강사를 1 명 이상 둘 것
2. 제 32 조의 2 에 따라 교육을 실시할 수 있는 교육자료와 그 밖에 교육시설 등 고용노동부령으로 정하는 요건을 갖춘 것

근로자퇴직급여 보장법 시행규칙 제 11 조(전문기관에 두는 강사의 자격기준)

영 제 32 조의 3 제 1 호에서 “고용노동부령으로 정하는 강사”란 다음 각 호의 사람을 말한다.

1. 퇴직연금제도 관련 업무에 3 년 이상 종사한 경력이 있는 사람
2. 고용노동부와 그 소속기관, 「노동위원회법」에 따른 중앙노동위원회 또는 지방노동위원회에서 퇴직연금제도 관련 업무에 1 년 이상 공무원으로 근무한 경력이 있는 사람
3. 퇴직연금 분야에서 1 년 이상 「고등교육법」 제 14 조제 2 항에 따른 교원이나 같은 법 제 17 조제 1 항에 따른 명예교수 또는 겸임교원으로 강의한 경력이 있는 사람
4. 「공인노무사법」 제 5 조에 따라 등록된 공인노무사
5. 제 1 호부터 제 4 호까지에서 규정한 사람 외에 퇴직연금제도에 관한 전문적 지식과 경험이 있다고 고용노동부장관이 인정하는 사람